



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIARIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 8393/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. – Motiva RioSP

Referência: 50500.030863/2025-13

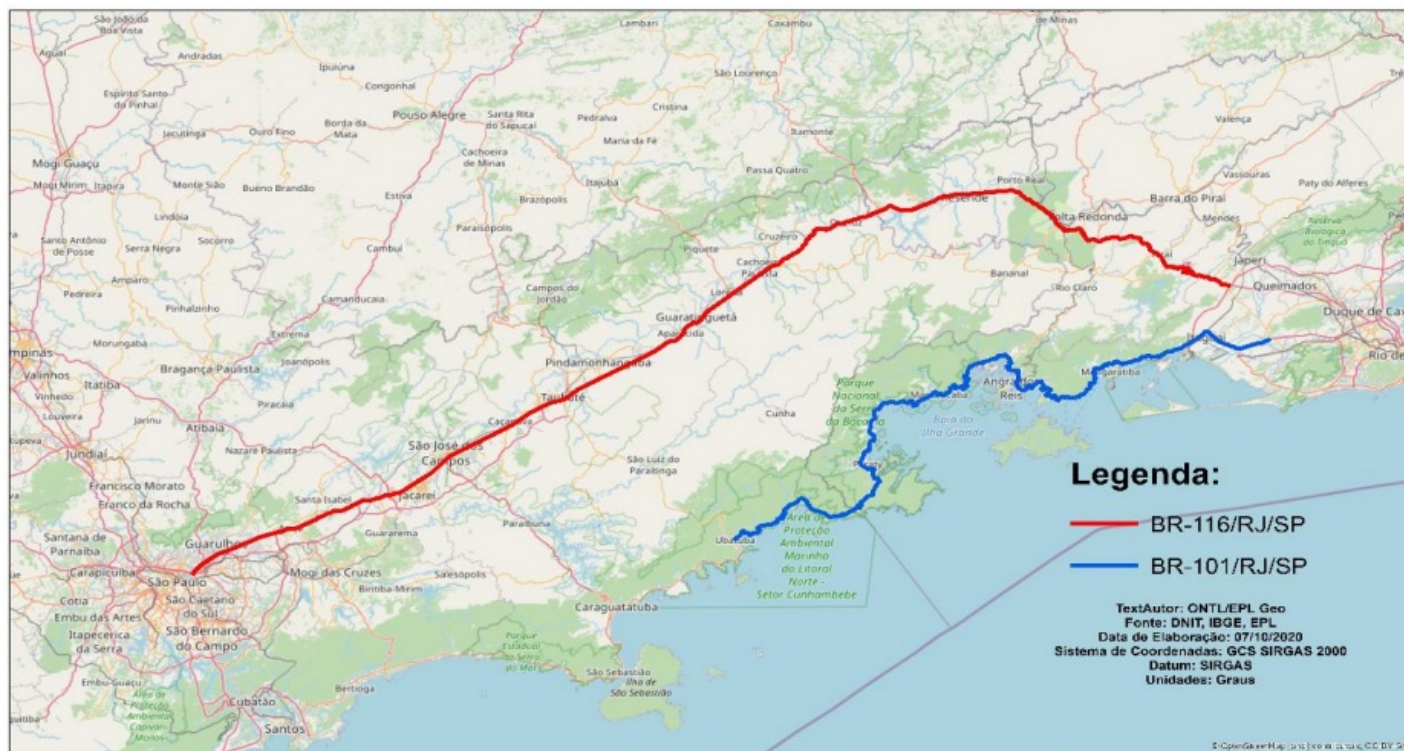
Assunto: Solução Técnica para Caminho dos Romeiros - Rodovia BR-116/SP - Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021 - Motiva RioSP

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários (GEGIR), nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da avaliação quanto à autorização para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) referente ao “Caminho dos Romeiros”, tradicional trajeto margeando a Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP), sob concessão da Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. – Motiva RioSP, utilizado por peregrinos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida/SP.

1.2. O local em questão situa-se na BR-116/SP no trecho concedido à CCR RIOSP, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-116/101/SP/RJ.



Fonte: Fonte: PER - Edital nº 03/2021

1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-116/101/RJ/SP
2	Extensão do Sistema Rodoviário	627 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Outubro de 2019
5	Assinatura do Contrato	28/01/2022
6	Início da Concessão	01/03/2022
7	Início da Cobrança de Pedágio	01/03/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
8	1º Ano de Concessão	01/03/2025 - 28/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem por objetivo avaliar, de forma fundamentada, a possibilidade e a viabilidade legal, contratual e regulamentar da realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) referente ao “Caminho dos Romeiros”, tradicional trajeto realizado por peregrinos às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP), sob concessão da CCR RioSP. Com base nos resultados obtidos pelo EVTEA, será possível identificar as soluções de engenharia mais adequadas, bem como a definição de soluções de infraestrutura e segurança para mitigação dos riscos no referido trecho.

2.2. Portanto, os aspectos técnicos do projeto e as soluções de engenharia não serão abordados na presente Nota Técnica, por se tratarem do produto final do EVTEA a ser elaborado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

3.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 2 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Ofício Nº 378	32931804	10/06/2025	MPF - Solicita informações relativo ao aumento significativo de ocorrências envolvendo os peregrinos
2	Despacho ASSAD	32932177	11/06/2025	ASSAD encaminha os autos para providências
3	Despacho SUROD	32952651	11/06/2025	SUROD encaminha para CIPRO para análise da demanda
4	Despacho CIPRO	33234349	23/06/2025	CIPRO encaminha para a GEFOF para análise local
5	Despacho ESREGROD-SPAULO/SP	33271165	24/06/2025	ESREGROD-SPAULO/SP destacou medidas que vem tomando junto a Concessionária
6	ANTT - Ofício 24095	33401251	27/06/2025	SUROD encaminhou medidas que vem tomando para solucionar o problema
7	Despacho CIPRO	33473150	30/06/2025	Solicita devolução dos autos à SUROD
8	Despacho SUROD	33693359	09/07/2025	Encaminha os presentes autos para ASSAD
9	Despacho SUROD	34124014	24/07/2025	Encaminha solicitação do MPF para GEGIR
10	ANTT - Ofício 28137	34221867	29/07/2025	COGIN solicita manifestação da concessionária a respeito do pleito
11	Carta RS-ADC-1508/2025	34578973	08/08/2025	Concessionária informa a inviabilidade do Pleito.

4. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

4.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#), Anexos e respectivo Programa de Exploração da Rodovia - PER;
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;

- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (RCR 2);
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 3).

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5.1. O “Caminho dos Romeiros” corresponde a um trajeto tradicionalmente percorrido por fiéis católicos em peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida/SP. Este percurso situa-se às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP), estendendo-se do km 70 ao km 204, acompanhando o traçado da rodovia em trechos onde inexistente segregação física adequada entre o tráfego veicular e o fluxo de pedestres.

5.2. A Figura 1 apresenta a totalidade do segmento que compõe o referido trajeto, possibilitando a visualização da sua extensão e evidenciando a natureza contínua dos riscos a que estão expostos os peregrinos ao longo de todo o percurso.

Figura 01: Trajeto Realizado Pelos Romeiros



5.3. Durante períodos de celebrações religiosas, o fluxo de romeiros cresce exponencialmente, atingindo cerca de 30.000 pessoas que se deslocam de São Paulo/SP até Aparecida/SP, percorrendo todo o trajeto ao longo do dia e da noite, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Ofício nº 13/2025/DEL02-SP/SPRF-SP (SEI nº 29265979). Grande parte desses peregrinos realiza o percurso a pé, em grupos, transportando objetos pessoais e utilizando predominantemente o acostamento da rodovia.

5.4. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o passeio é a parte da via destinada exclusivamente à circulação de pedestres, normalmente elevada ou fisicamente segregada da pista de rolamento. Já o acostamento integra a via, sendo contíguo à pista, e destinado prioritariamente à parada ou estacionamento de veículos em situações de emergência, além de permitir a circulação eventual de pedestres e ciclistas.

5.5. Essa diferenciação demonstra que o denominado Caminho dos Romeiros, por se desenvolver majoritariamente sobre o acostamento, não apresenta as condições de segurança e segregação inerentes a um passeio, expondo os pedestres a riscos elevados decorrentes da proximidade com o tráfego de veículos. Tal vulnerabilidade é corroborada pelos dados constantes no Despacho citado, que evidenciam a criticidade da situação.

5.6. A inexistência de infraestrutura segregada, aliada à elevada velocidade operacional da via, acentua o risco de atropelamentos e colisões. Registros da PRF apontam índices significativos de sinistralidade no trecho, incluindo ocorrências fatais, o que reforça a necessidade de intervenções estruturais urgentes.

5.7. Diante do exposto, a presente Nota Técnica tem por objetivo analisar a viabilidade de autorizar a realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), destinado a subsidiar a avaliação de alternativas voltadas à melhoria das condições de segurança ao longo do trecho em questão.

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

6.1.1. Sobre o assunto, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, conforme os excertos a seguir:

RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

[...]

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI)(Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária: (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

[...]

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente. (Redação dada pela Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT)

[...]

Art. 42. Será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão nas seguintes hipóteses:

I - contornos alternativos e variantes;

II - quando se tratar de obra de grande vulto;

III - quando a obra estiver localizada na área de influência de ambiente ecologicamente sensível; e

IV - outros casos expressamente indicados pela Superintendência competente.

§ 1º A apresentação de estudo de viabilidade deverá ser previamente autorizada pela Diretoria, mediante proposta da Superintendência competente, de ofício ou mediante requerimento da concessionária.

§ 2º A concessionária poderá, por sua conta e risco, elaborar e apresentar estudo de viabilidade, que será ressarcido apenas em caso de sua aceitação e aprovação da obra em revisão aprovada pela Diretoria.

§ 3º Após autorização da Diretoria, a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade em até 180 (cento e oitenta) dias ou outro prazo indicado pela Diretoria.

§ 4º A Superintendência competente analisará o estudo de viabilidade e informará sua aceitação ou rejeição ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

§ 5º A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o estudo de viabilidade corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT, ou outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 6º Caso o estudo de viabilidade tenha sido aceito pela Superintendência competente, demonstrada a viabilidade e o interesse público na obra a autorização para apresentação de projeto executivo competirá:

I - à Diretoria, para obra de grande vulto;

II - à Superintendência competente, nos demais casos.

§ 7º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período mediante justificativa e aceitação da Superintendência competente, para apresentar o projeto executivo, contado da autorização, ou outro prazo indicado pela ANTT.

§ 8º No caso de incremento ou alteração de obras previstas inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar projetos executivos e orçamentos da obra prevista originalmente e da nova obra proposta, sendo objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apenas o projeto executivo da nova obra proposta.

§ 9º O valor que deverá ser objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro corresponderá à diferença entre os orçamentos de que trata o §8º.

§ 10. Para as obras e serviços em que for apresentado e aceito estudo de viabilidade, fica dispensada a apresentação de projeto funcional.

Art. 43. Para inclusão ou alteração de obras de contornos alternativos de trechos urbanos e variantes, a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade contendo, no mínimo, 3 (três) propostas de traçados.

§ 1º A concessionária deverá consultar, de forma não vinculante, o interesse do Município sobre a proposta de traçado e a assunção do trecho rodoviário a ser contornado, nos limites de sua competência.

§ 2º A concessionária deverá apresentar projeto executivo e orçamento relativo ao traçado previsto inicialmente no contrato de concessão e o traçado alternativo aceito pela ANTT, para implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença de valores entre eles, sendo objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apenas o projeto executivo da nova obra proposta.

§ 3º Para os projetos de contornos previstos inicialmente no contrato de concessão, o novo traçado deverá priorizar a extensão e os parâmetros técnicos estabelecidos no estudo de viabilidade da concessão, salvo inviabilidade fundamentada.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

[...]

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

§ 2º A concessionária disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto funcional corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT, ou outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 3º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o projeto executivo acompanhado do certificado de inspeção acreditada, ou, se for o caso, estudo de viabilidade, em caso de aceitação ou aceitação com ressalvas do projeto funcional, contado do recebimento da autorização.

Art. 45. A Superintendência competente analisará o projeto executivo acompanhado de orçamento e informará sua aceitação ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

Parágrafo único. A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o projeto executivo corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da Superintendência competente, ou outro prazo indicado por esta.

Art. 46. As alterações contratuais serão formalizadas mediante termo aditivo, na forma da primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, e seus impactos tarifários serão processados em revisão tarifária, conforme disciplinado na terceira norma do Regulamento. (Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

6.2. MÉRITO

6.2.1. Por meio da Carta RS-ADC-0875-2025 (SEI nº 32047622), a Concessionária apresentou a metodologia atualmente adotada como solução que considera mais adequada para a travessia de peregrinos no local. Contudo, ainda que tenha indicado a previsão de execução futura das obras de ampliação das Obras de Arte Especiais (OAEs), o cenário projetado mantém a circulação de pedestres pelo acostamento da rodovia. Tal configuração não elimina a exposição direta ao tráfego veicular e, portanto, não atende aos parâmetros mínimos de segurança estabelecidos para o deslocamento de pedestres, perpetuando elevado nível de risco no trecho em questão.

6.2.2. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece diretrizes específicas para a segurança de pedestres. Em especial, o Item 3.4.2.12, que trata do Sistema de Operação Especial – Caminho dos Romeiros, determina a implementação de medidas que assegurem a integridade física dos romeiros, usuários lindeiros e demais transeuntes, garantindo, simultaneamente, a fluidez e a segurança operacional do tráfego.

6.2.3. Considerando o elevado fluxo de pedestres nesse segmento, associado a condições de tráfego em alta velocidade, torna-se imprescindível a adoção de soluções estruturais adequadas, como a segregação física entre pedestres e veículos, o reforço da sinalização horizontal e vertical, e a implantação de iluminação compatível com o volume de usuários, inclusive no período noturno. Ademais, a natureza religiosa e cultural do Caminho dos Romeiros atrai participantes de diferentes faixas etárias e condições físicas, o que acentua sua vulnerabilidade e impõe a necessidade de padrões de segurança mais rigorosos e abrangentes.

6.2.4. Para evidenciar a gravidade do cenário, a Figura 2 mostra um romeiro atravessando uma ponte, exposto ao tráfego de veículos em alta velocidade e, consequentemente, a risco iminente de atropelamento. A situação demonstra a insuficiência das condições estruturais e operacionais atualmente disponíveis para garantir a adequada proteção dos pedestres.

Figura 02: Travessia dos Romeiros em OAE



6.2.5. Já a Figura 3 apresenta matéria jornalística que registra a ocorrência de mortes em três pontos distintos da rodovia, no trecho paulista, abrangendo os municípios de Pindamonhangaba, Jacareí e Santa Isabel, conforme exposto a seguir:

Figura 03: Matéria relatando mortes em diversos pontos da rodovia

Em quatro dias, Dutra registra três mortes de romeiros que peregrinavam rumo ao Santuário Nacional de Aparecida

Mortes aconteceram em três pontos distintos da rodovia, no trecho paulista, em Pindamonhangaba, Jacareí e Santa Isabel. A romaria é uma tradição entre os católicos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que fazem o percurso como forma de pagar promessas e agradecer por conquistas, além de ser uma demonstração de fé.

Por g1 Vale do Paraíba e Região
11/10/2024 15h35 · Atualizado há 10 meses



Imagem de arquivo - Romeiros ocupam a Dutra em direção ao Santuário Nacional — Foto: Carlos Santos/ g1

6.2.6. A aprovação do mérito para a elaboração do EVTEA fundamenta-se no fato de que, sem um estudo técnico detalhado, não será possível identificar e dimensionar as soluções mais eficazes para mitigar riscos, preservar vidas e garantir a convivência segura entre o tráfego rodoviário e os pedestres. A aplicação das diretrizes da ANTT, especialmente no contexto do PER, reforça que a segurança dos pedestres é parte integrante da prestação do serviço adequado e da responsabilidade regulatória, sendo, portanto, plenamente justificável e necessária a elaboração do estudo.

6.2.7. Nesse sentido, **esta GEGIR manifesta-se favoravelmente à autorização para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)** considerando, especialmente, o grande volume de fiéis que percorrem anualmente o trecho em condições precárias de segurança, o que reforça a necessidade de medidas estruturadas para mitigação dos riscos e preservação de vidas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. Considerando as análises técnicas apresentadas e a verificação, por esta Gerência, dos aspectos normativos, contratuais e regulamentares pertinentes, **manifestamo-nos favoravelmente à autorização para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).**

7.2. Ademais, considerando as manifestações constantes nos autos e nos documentos apresentados, restam evidenciadas a urgência e a relevância da realização do referido EVTEA.

7.3. Ressalta-se que o valor a ser considerado para fins de reequilíbrio contratual deverá observar os parâmetros estabelecidos nos normativos e resoluções vigentes.

8. CONCLUSÃO

8.1. Considerando os aspectos legais, técnicos e econômicos envolvidos, conclui-se que a autorização para a elaboração do EVTEA do trecho denominado Caminho dos Romeiros é viável, desde que observados todos os trâmites regulamentares, com a devida anuência das partes envolvidas.

8.2. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências e documentos juntados aos autos e processos citados.

8.3. Dito isto, temos que tal inclusão encontra respaldo legal, contratual e regulamentar a ser submetido para a manifestação da Diretoria Colegiada, com o consequente reequilíbrio econômico financeiro.

8.4. Dessa forma, concluímos pela pertinência da consideração do presente pleito em processo de revisão do contrato, desde que observadas todas as considerações e condicionantes impostas.

9. ENCAMINHAMENTO

9.1. Por fim, recomenda-se o encaminhamento da presente análise, por meio de ofício, à Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. – Motiva RioSP, a fim de que a concessionária apresente suas considerações e eventual concordância quanto ao conteúdo exposto, bem como se manifeste acerca da realização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos Propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 21/08/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 21/08/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34704553** e o código CRC **E74505AB**.

Referência: Processo nº 50500.030863/2025-13

SEI nº 34704553

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br